

Datacenter Westfalen GmbH und Verfahrensbevollmächtigte

Technische Einordnung der zweiten Betriebsstätte und
Wiederanlaufzusage

Vorhaben: Rechenzentrumsbetrieb und Konkurrentenrechtsschutz

Technische Einordnung der zweiten Betriebsstätte und
Wiederanlaufzusage

Auftrag und Unterlagen

Geprüft wurden der geschwärzte Wertungsvermerk, die Aufklärungsfrage vom 31.08.2026, die Antwort der CloudNord AG vom 02.09.2026 und die veröffentlichten Mindestanforderungen. Nicht vorgelegt wurden Mietvertrag, Netzvertrag, Abnahmeprotokoll oder Testbericht des benannten Ausweichstandorts.

Technische Mindestvoraussetzungen

Prüfbereich	Für belastbaren Zweitstandort erforderlich	In der Akteneinsicht belegt
rechtliche Verfügbarkeit	verbindliches Nutzungsrecht ab Leistungsbeginn	nur Adressangabe
technische Betriebsbereitschaft	Strom, Kühlung, Netzwerk, Monitoring und Zutritt	nicht belegt
Datenreplikation	definierter Modus, Latenz und konsistenter Wiederanlauf	abstrakt beschrieben
RTO 60 Minuten	getestete Prozesskette einschließlich Entscheidung und Umschaltung	keine Testmessung vorgelegt
personelle Besetzung	Alarmierung, Rollen und 24/7-Bereitschaft	Rollenmodell vorhanden, Standortzuordnung geschwärzt
Sicherheitsniveau	gleichwertige physische und logische Kontrollen	Selbstauskunft ohne Prüfbericht

Feststellungen

Die nach Angebotsfrist mitgeteilte Adresse kann eine bereits verbindlich angebotene, lediglich unklar bezeichnete Ressource konkretisieren. Sie kann aber auch erstmals festlegen, welche Ausweichumgebung Vertragsbestandteil sein soll. Diese Alternativen lassen sich nur anhand des Originalangebots, eines bereits bei Fristablauf bestehenden Nutzungsrechts und zeitgestempelter Planungsunterlagen unterscheiden.

Eine RTO-Zusage von 60 Minuten ist ohne End-to-End-Test nicht technisch ausgeschlossen, aber nicht belastbar verifiziert. Ein Notfallhandbuch allein belegt weder die Betriebsbereitschaft des konkreten Standorts noch die Dauer von Datenkonsistenzprüfung und Wiederanlauf.

Schlussfolgerung

Für die vergaberechtliche Bewertung ist zu klären, ob CloudNord schon bei Angebotsfrist eine bestimmte, verfügbare und technisch eingerichtete Ressource angeboten hatte. Bestand damals nur eine unverbindliche Standortoption, wäre die spätere Festlegung keine bloße Erläuterung. Bestand die Ressource bereits, muss die Vergabestelle dokumentieren, welche ursprüngliche Textstelle und welcher vorfristliche Beleg dies tragen.

Empfohlene Beweisfragen

1. Welches Nutzungsrecht bestand am Tag des Fristablaufs?
2. Wann wurden Netzwerk und Replikation bestellt, eingerichtet und getestet?
3. Welche Dateien oder Erklärungen des Originalangebots identifizierten den Standort?
4. Welche neuen Angaben enthielt die Antwort vom 02.09.2026?
5. Hätte das Angebot ohne diese Antwort die Mindestanforderung und die volle Punktzahl erhalten?